

Karteikarten Mord — Prüfungsschema § 211 StGB

9 Karten zum Selbstabfragen — Tötungsdelikte · [octastudy.com](https://www.octastudy.com) · Stand: August 2026

KARTE 1 / 9

Grundtatbestand: Tötung eines anderen Menschen — 1. Anderer Mensch: Was ist damit gemeint?

Tauglich ist jeder andere lebende Mensch. Das strafrechtliche Menschsein beginnt mit dem Einsetzen der Eröffnungswehen — davor greifen die §§ 218 ff. StGB — und endet mit dem Hirntod, dem endgültigen, irreversiblen Erlöschen der Gesamthirnfunktion.

KARTE 2 / 9

Grundtatbestand: Tötung eines anderen Menschen — 2. Tötungshandlung und Erfolg: Was ist damit gemeint?

Jedes Verhalten, das den Tod eines anderen Menschen verursacht; bei Untätigbleiben ist ein unechtes Unterlassungsdelikt nach §§ 211, 13 StGB zu prüfen, das eine Garantenstellung voraussetzt.

KARTE 3 / 9

Grundtatbestand: Tötung eines anderen Menschen — 3. Kausalität und objektive Zurechnung: Was ist damit gemeint?

Die Handlung darf nicht hinweggedacht werden können, ohne dass der Todeserfolg in seiner konkreten Gestalt entfiere (Äquivalenztheorie). Zurechenbar ist der Erfolg, wenn der Täter eine rechtlich missbilligte Gefahr geschaffen hat, die sich gerade im Erfolg realisiert hat.

KARTE 4 / 9

Grundtatbestand: Tötung eines anderen Menschen — 4. Vorsatz: Was ist damit gemeint?

Erforderlich ist mindestens bedingter Tötungsvorsatz: Der Täter muss den Eintritt des Todes für möglich halten und billigend in Kauf nehmen. Die Abgrenzung zur bewussten Fahrlässigkeit und zu § 227 StGB ist anhand der objektiven Gefährlichkeit der Handlung und aller Umstände des Einzelfalls vorzunehmen; bei äußerst gefährlichen Gewalthandlungen liegt bedingter Tötungsvorsatz nahe, ohne dass er sich von selbst versteht.

KARTE 5 / 9

Mordmerkmale der ersten Gruppe: verwerfliche Beweggründe — 1. Mordlust: Was ist damit gemeint?

Der Täter tötet allein um des Tötens willen; der Tod des Opfers ist ihm einziger Zweck der Tat. Erfasst sind insbesondere die Tötung aus Freude an der Vernichtung eines Menschenlebens, aus Zeitvertreib, Angeberei oder Nervenkitzel — das Opfer ist beliebig austauschbar.

KARTE 6 / 9

Mordmerkmale der ersten Gruppe: verwerfliche Beweggründe — 2. Befriedigung des Geschlechtstriebes: Was ist damit gemeint?

Der Täter erstrebt geschlechtliche Befriedigung gerade durch den Tötungsakt selbst (Lustmord), tötet, um an der Leiche sexuelle Handlungen vorzunehmen, oder nimmt bei einem Sexualdelikt den Tod des Opfers billigend in Kauf. Nicht ausreichend ist die Tötung, mit der lediglich ein Zeuge des Sexualdelikts beseitigt werden soll — dann kommt Verdeckungsabsicht in Betracht.

KARTE 7 / 9

Mordmerkmale der ersten Gruppe: verwerfliche Beweggründe — 3. Habgier: Was ist damit gemeint?

Ungezügelter, rücksichtsloses Streben nach materiellen Vorteilen um jeden Preis, das sich über die Wertgrenzen des Lebens hinwegsetzt. Erfasst ist sowohl die Erlangung eines Vermögensvorteils als auch die Abwendung eines Vermögensverlustes; das Streben muss tatbeherrschend sein, ein bloßes Mitmotiv genügt nicht.

KARTE 8 / 9

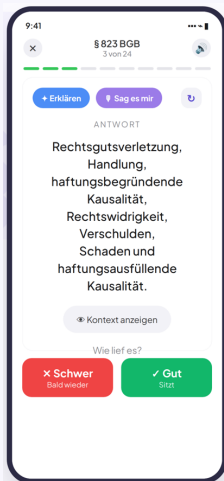
Mordmerkmale der ersten Gruppe: verwerfliche Beweggründe — 4. Sonstige niedrige Beweggründe: Was ist damit gemeint?

Beweggründe, die nach allgemeiner sittlicher Wertung auf tiefster Stufe stehen und deshalb besonders verachtenswert sind — festzustellen in einer Gesamtwürdigung aller Umstände der Tat, der Täterpersönlichkeit und der Lebensverhältnisse. Subjektiv muss der Täter die Umstände, die die Niedrigkeit begründen, in ihrer Bedeutung erfasst haben und in der Lage gewesen sein, seine Antriebe gedanklich zu beherrschen.

KARTE 9 / 9

Mordmerkmale der zweiten Gruppe: verwerfliche Begehungsweise — 1. Heimtücke: Was ist damit gemeint?

Heimtückisch tötet, wer die Arg- und die dadurch bedingte Wehrlosigkeit des Opfers bewusst zur Tat ausnutzt. Arglos ist, wer sich bei Beginn des ersten mit Tötungsvorsatz geführten Angriffs keines Angriffs auf sein Leben oder seine körperliche Unversehrtheit versieht; wehrlos ist, wer infolge dieser Arglosigkeit in seiner Verteidigungsfähigkeit erheblich eingeschränkt ist.



Diese Karten direkt mündlich üben

In Octa hochgeladen, fragt dich die App diese Karten laut ab und sagt dir, wo deine Antwort lückenhaft war.

Nur für iPhone & iPad.

[In Octa öffnen](#)



[Zur App](#)

Dieses Karteikarten-Deck dient ausschließlich der Prüfungsvorbereitung und stellt keine Rechtsberatung dar.